

आर्थिक वर्ष २०६९/०७० को राय परामर्श

सि.नं.	राय परामर्श माग गर्ने निकायको नाम	प्राप्त पत्रको प. सं./च. नं./मिति	विषय	राय माग गरिएको ब्यहोरा	दिइएको रायको ब्यहोरा	निर्णय मिति
१.	नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राहुघाट जलविद्युत आयोजना ।	०६६/७०./ १२/२०६६।०४।११	पूर्वयोग्यता निर्धारण	Electro-Mechanical निर्माण कार्यका लागि ६० दिनको समय तोकी पूर्वयोग्यता निर्धारणको लागि प्रस्ताव आब्हान गर्दा एउटा मात्र प्रस्ताव फाराम बिक्रि भएको र प्रस्ताव दर्ता गर्ने म्यादभित्रै अरू ३० दिनको समय थप गरी जम्मा ९० दिनको अवधि कायम गराउँदा पनि निर्धारित समयमा एक मात्र प्रस्ताव दर्ता भएको साथै निजको प्रस्ताव पूर्व योग्यताको मूल्यांकनमा योग्य ठहरिएकोले उक्त एक मात्र योग्य प्रस्तावदाताबाट आर्थिक प्रस्ताव सहितको बोलपत्र माग गर्न सकिने वा नसकिने ।	पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आब्हान गर्दा एक मात्र प्रस्तावदाता योग्य भई छनौट भएमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा छुट्टै ब्यवस्था भएको देखिदैन । तथापी पूर्व योग्यता निर्धारणको लागि समेत सूचना प्रकाशन गर्दा सो को अवधि सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ को उपदफा (४) मा उल्लेख भएकोले यस्मा पनि बोलपत्रमा लागू हुने प्रावधान नै लागू हुने देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ मा <i>बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने वा खरिद कारवाही रद्द गर्ने</i> मुल शीर्षक दिई सो को उपदफा (१) खण्ड -क) देखि -ग) सम्म बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने वा खरिद कारवाही रद्द गर्ने अवस्थाहरू उल्लेख भै ऐ. दफाको उपदफा (२) मा "उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केही बोलपत्रहरू वा एउटा मात्र बोलपत्र सारभूतरूपमा प्रभावग्राही भएको कारणले मात्र बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा पुनः बोलपत्र आब्हान गर्न सकिने छैन" भनी उल्लेख भएको देखिदा पूर्व योग्यता निर्धारणको लागि प्रस्ताव आब्हान गरिएपछि खरिद कारवाही प्रारम्भ हुने र यस्मा एक मात्र पेश हुन आएको पूर्वयोग्यता सम्बन्धी प्रस्ताव मुल्यांकन समेत भै सारभूतरूपमा प्रभावग्राही रहेको भन्ने उल्लेख भएकोले आर्थिक प्रस्ताव सहितको बोलपत्र माग गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा (२) आकर्षित भइसकेको देखिदा	२०६६।४।२३

					द्विविधा उत्पन्न भएको अवस्था भन्न मिल्ने देखिएन ।	
२.	प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषद्, सानोठिमी ।	७२ / २०६६।०४।१४	बोलपत्र मुल्यांकन	वी. पि. मेमोरियल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आन्धान गरिएकोमा पेश भएका बोलपत्रहरू मुल्यांकनको क्रममा प्राविधिक मुल्यांकन गर्दा निर्माण व्यवसायीहरूले पेश गरेको विवरणबाट समान प्रकृतीको कार्य अनुभव निजले पेश गरेको प्रमाणपत्रलाई मान्ने वा उक्त कम्पनीको सो काम गर्दाको हिस्सालाई मान्ने ।	सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २६ को उपनियम (१) बमोजिम बोलपत्रदाताको वा पूर्वयोग्यताको प्रस्तावदाताको योग्यताको आधार निर्धारण गर्दा ऐ. को खण्ड -ग) मा 'एकलौटी रूपमा वा व्यवस्थापन सम्भौता गरी वा संयुक्त उपक्रमको साभेदार वा सब-कन्ट्राक्टरको रूपमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको न्युनतम रकम बराबरको निर्माण कार्य मासिक वा वार्षिक रूपमा गरेको र प्रस्तावित खरिद सम्भौतासँग मेल खाने प्रकृती, जटिलता र निर्माण भएको संख्यामा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको विशेष अनुभव' समेत विचार गरी सार्वजनिक निकायले निर्धारण गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख भएकोले कुनै कम्पनीको अनुभवबाट प्राप्त गरेको प्रमाण पत्र उसको जे. भी. को रूपमा काम गरेको हिस्साको आधारमा मुल्यांकन गर्ने वा पुरा अनुभव मानी मुल्यांकन गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा नै स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्ने कानूनी प्रावधान हुदा-हुदै अन्यथा कल्पना गरी कानूनको भावना विपरीत हुने गरी ब्याख्या गर्न नमिल्ने ।	२०६६।४।२४
३.	जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, भद्रपुर, भुपा ।	२०६६/०७०./ १७०/ २०६६।४।२४	बोलपत्र जमानत	वार्षिक आय ठेक्का अन्तर्गत रतुवामावा खोलाबाट निकालिने निर्माण सामग्री विक्री मुल्य कर सम्बन्धी बोलपत्रसाथ पेश भएको	सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड -ङ) मा सार्वजनिक खरिद	२०६६।४।३१

				बिड वण्डमा प्याकेज नं. र खोलाको नाम उल्लेख नभई सोको सट्टा Various River of Jhapa District उल्लेख भएकोले सो बिडवण्डलाई मान्यता दिनु मिल्ने वा नमिल्ने ।	ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिकामा उल्लेखित कुनै कुराका सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले राय परामर्श माग गरेमा मात्र राय परामर्श दिनु पर्ने उल्लेख भएको तर प्रस्तुत सन्दर्भ खरिद कार्य नभई खोलाबाट निकालिने निर्माण सामाग्री विक्रिसंग सम्बन्धित ठेक्काको विषय भएको प्राप्त पत्रबाट देखिदा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले राय उपलब्ध गराउनु पर्ने विषय नदेखिएको ।	
४.	नेपाल सरकार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, वैदेशिक सहयोग तथा गुणस्तर महाशाखा ।	६/०६८/०६८./०६, /२०६८।४।८	सिलबन्दी बोलपत्र	रामनगर गैडाकोट वाइपास सडकको EIA को लागि माग गरिएको प्रस्तावको बुँदा नं. ४.४ मा Both Envelops shall be placed into an outer envelop and sealed भनी उल्लेख भएकोमा consulting firm हरू मध्ये कुनै एक firm ले पेश गरेको प्रस्तावमा बाहिरी खामा Staple लगाई त्यसभित्र Technical र Financial Proposal छुट्टाछुट्टै खाममा राखेर सिलबन्दी गरी पेश गरेको हुँदा बाहिरी खाममा लगाइएको Staple लाई सिलबन्दी मानेर मुल्यांकन प्रक्रियामा समावेश गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।	उपरोक्त सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३१ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) मा “प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव अलग अलग खाममा राखी सिलबन्दी गरी प्रत्येक खामको बाहिर कुन प्रकारको प्रस्ताव हो सो स्पष्टरूपले उल्लेख गरी दुवै प्रस्तावलाई अर्को छुट्टै खामबन्दी गरी माग गरिएको सेवाको विषय उल्लेख गर्नु पर्ने” न्यवस्था भएको देखिदा Technical र Financial Proposal छुट्टाछुट्टै खाममा राखेर सिलबन्दी गरी दुवै प्रस्तावलाई अर्को छुट्टै खाम बन्दी गरी Staple लगाएकोलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश गर्न कुनै बाधा नहुने ।	२०६८।४।३१

५.	नेशनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेड, काठमाण्डौ ।	२०६८।००।१०२ / २०६८।४।२४	अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र	यस कार्यालयले ५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्नको लागि मिति २०६८।३।१२ मा आन्धान गरेको अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रको सम्बन्धमा एक वा दुइवटा मात्र बोलपत्र रितपूर्वक दर्ता हुन आएमा के गर्ने ।	सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा (२) मा एउटा मात्र बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भएको कारणले मात्र बोलपत्र अस्विकृत गर्न वा पुनः बोलपत्र आन्धान गर्न सकिने छैन भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएकोले एउटा मात्र बोलपत्र दर्ता भएर सारभूत रूपमा प्रभावग्राही हुन आएमा स्वीकृत गर्नु पर्ने स्थिती देखिएकोले बोलपत्र खोल्ने नखोल्ने विषयमा कुनै द्विविधा रहेको देखिदैन ।	२०६८।५।३
६.	उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी, भक्तपुर ।	०६८/००./१८८ / २०६८।४।२८	कबोल अंक बराबर	मार्कसिट छपाई सम्बन्धी आन्धान गरेको दरभाउपत्रमा दुई वटा छपाईकर्ताबाट एउटै मूल्य राखी दरभाउपत्र पेश गर्ने कार्य भएको र दुवै दरभाउपत्रदाताहरू उल्लेखित दरभाउपत्र पेश गर्नका लागि बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा तोकिए बमोजिम अयोग्य नदेखिएको हुँदा छनौट गर्न द्विविधा भएको ।	प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन/नियममा सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाताहरूले एउटै मूल्य प्रस्ताव गरेमा कसरी छनौट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट प्रावधान भएको देखिदैन । यस्मा सम्बन्धीत पक्षहरूसँग छलफल गरी सार्वजनिक निकाय आफैले उपयुक्त निर्णय गर्ने ।	२०६८।५।३
७.	कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड ।	२०६८।०००, / १६./२०६८।४।३०	मूल्य समायोजन	कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ३०००० मे. टन यूरिया मल खरिदको लागि २२ अक्टोवर २०११ मा आन्धान गरेको ग्लोबल टेन्डरको मूल्य समायोजन गरी सम्भौता गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।	यसमा संलग्न कागजातहरू अध्ययन गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ को उपदफा (४) मा अन्तराष्ट्रियस्तरको बोलपत्र हकमा कम्तीमा पैतालीस दिनको समय अवधि दिनुपर्ने उल्लेख भएकोमा २१ दिनको मात्र समय अवधि दिई बोलपत्र आन्धान गरेको, ऐ. ऐनको दफा २० को	२०६८।५।६

					उपदफा (२) अनुसार बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना दिनुपर्नेमा आशयको सूचना दिएको नदेखिएको, ऐ.को दफा २० को उपदफा (३) र (४) अनुसार सार्वजनिक निकायले बोलपत्र खोलेपछि बोलपत्रको मान्य अवधि बढाउनु पर्ने भएमा सो को कारण खुलाई आवश्यकता अनुसार बोलपत्रको मान्य हुने अवधि बढाउन सक्ने उल्लेख भएतापनि यस सम्बन्धमा बोलपत्रको मान्य अवधि समाप्त भैसकेपछि पनि कुनै निर्णय भएको नदेखिएकोले उपरोक्त बुँदाहरूलाई समेत मनन गरी राय परामर्श माग गरिएको विषयमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय स्वयंले निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।	
८.	नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संचालक समितिको सचिवालय, बबरमहल, काठमाडौं ।	०६६/७०/३६, /२०६६/०५/१३	बोलपत्रमा वार्ता	चीन सरकारको सहूलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा Turn Key आयोजनाको रूपमा काम गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनीहरू मध्येबाट छनौट गरी २०१० डिसेम्बर भित्र पठाउन पर्यटन मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने भन्ने अर्थमन्त्रालयको २०६७/२/१६ को निर्णय बमोजिम ICAO Aerodrome Reference Code '4D' बमोजिमको विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न EPC ढाँचामा लागत अनुमान सम्बन्धी Document तयार गरी प्रक्रिया अधि बढाउने सिलसिलामा चाइनिज कम्पनीहरूले मात्र प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने गरी ६ फेब्रेवरी २०१२ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी बोलपत्र आन्धान गर्दा बोलपत्र छनौटको क्रममा कुनै	चाइनिज कम्पनीहरूले मात्र प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने गरी ६ फेब्रेवरी २०१२ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी बोलपत्र आन्धान गरिएको देखिदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६ मा भएको अन्यथा न्यवस्थाको आधारमा दफा ६७ को उपदफा (१) को (ख) लाई टेकी खरिद कार्बाही अगाडि बढाएको जस्तो देखिन्छ । दातृ पक्ष र नेपाल सरकारबीच सम्भौता भएको अवस्थामा दफा ६७ को उपदफा (१) को (ख) बमोजिम नेपाल सरकार र दातृ पक्षबीच भएको सम्भौता बमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिका अनुरूप खरिद गर्नु परेमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रकृया अपनाउनु नपर्ने न्यवस्था भएकाले सो दातृ पक्षको खरिद निर्देशिकामा वार्ता गर्ने प्रावधान भई सोही बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा न्यवस्था	२०६६।५।१८

				पनि बोलपत्रदाता प्राविधिक रूपमा योग्य नभएको परिवेशमा चाइना इन्टरनेशनल कन्ट्र्याक्टर एसोसिएसनको सिफारिश बमोजिम योग्यता नपुगेका भए पनि सिफारिश बमोजिमका बोलपत्रदाताबाट नै निर्माण कम्पनी छनौट गर्नु पर्ने भन्ने गणतन्त्र चीनको राजदुतावासको पत्र बमोजिम आर्थिक प्रस्ताव मुल्याङ्कन गर्दा सबै भन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रदाता चाइना सि ए एम सी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडको कबोल अंक ३०५.१२३ मिलियन US\$ लागत अनुमान (१६६.४१ मिलियन US\$) को तुलनामा सारभूत रूपमा बढी भएको मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकोमा न्यून कबोल गर्ने बोपत्रदाताले वार्ता गरी कबोल अंक घटाउन तयार भएको हुदा वार्ता गर्न सकिने प्रावधान समेत भए/नभएको ।	भएकोमा सोही बमोजिम वार्ता गर्न सकिने अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र ऐ. नियमावली, २०६४ मा वार्ता गर्न सकिने प्रावधान भएको देखिदैन ।	
६.	नेपाल सरकार, सिंचाई मन्त्रालय, मध्य पश्चिमाञ्चल सिंचाई विकास डिभिजन नं. ४, प्युठान ।	०६६/०७०।३७,/ २०६६।५।७	बोलपत्र	साइवाङ्ग सिंचाई योजना रोलपा नहर तथा अन्य संरचना निर्माण कार्य गर्न आन्धान गरिए बमोजिम E-Bidding मार्फत पेश भएको श्री नार्गाजुन कन्सट्रक्सन प्रा. ली. काठमाण्डौको बोलपत्र खरिदको मिति २०६६।४।१४ को राजस्व भौचरमा राजस्व खाता नं., बोलपत्र तथा कार्यालयको नाम ठिक भएता पनि दाखिला गर्ने फर्मको नाम गोकर्ण काठमाण्डौ लेखिएको र सो अनुसार खरिदकर्ता फर्म र बोलपत्र पेश गर्ने फर्म फरक देखिएकोले उक्त बोलपत्र	सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको बोलपत्र परीक्षण एवं मुल्यांकनका प्रावधानहरू हेरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय आफैले निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।	२०६६।५।२६

				मूल्यांकनमा समावेश गर्ने/नगर्ने ।		
१०.	जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, सिन्धुली ।	०६६/१०७०(लेखा) / २१६ / २०६६/१५/१०३	कार्य सम्पादन जमानत	आन्तरिक आय संकलनका लागि यस कार्यालय र ठेकेदार गणेश अर्डर सप्लायर्स, सिन्धुली के.पि.जि कन्सल्टन्ट्स (हेटौडा) विच सम्झौता गरिएकोमा सम्झौताको निमित्त ठेकेदारले पेश गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, थापाथली शाखाबाट नाममा जारी भएको रु ५७ लाखको परफरमेन्स बण्ड नम्बर ४७/१५१ मिति २०६६/१०४/१०८ को परफरमेन्स बण्ड उक्त बैंकबाट जारी नभएको भनी पत्र प्राप्त भएकोले निज ठेकेदारसँग भएको सम्झौता कार्यालयको मिति २०६६/१४/३२ को निर्णयानुसार स्वतः बदर गरी आवश्यक कारवाहीको लागि निजले पेश गरेको सक्कल कागजात जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीमा पठाइएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली बमोजिम आवश्यक कारवाही तथा निर्देशनका लागि पठाइएको ।	प्रस्तुत विषय सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित नभई आन्तरिक आय संकलन ठेक्कासँग सम्बन्धित भएको देखिदा सार्वजनिक खरिद ऐन/नियम अनुसार राय परामर्श उपलब्ध गराउन पर्ने देखिएन । प्रस्तुत पत्रमा ठेकेदारले पेश गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट जारी भएको परफरमेन्स बण्ड नक्कली भयो भन्ने सम्बन्धमा तहाँ कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक छानविन र कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउन उपयुक्त हुने ।	२०६६/१५/२६
११.	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी	०६६/७०/४३ /२०६६/१५/१०१	सोभै खरिद	पानी प्रशोधनको लागि दैनिक रूपमा प्रयोग गरिने केमिकलहरू स्टेबल ब्लिचिङ्ग पाउडर, काष्टिक सोडा,	यस सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा कुनै पनि मालसामान विदेशी संस्थाहरूसँग	२०६६/१५/२६

	लिमिटेड ।			अलुमिनियम सल्फेट र पोलि अलुमिनियम क्लोराईड विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) सँग सोभै खरिद गरिदै आएकोमा संचालक समितिको मिति २०६६।३।३१ को बैठकले कम्पनीले गर्ने खरिद सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार गर्न उल्लेख भएकोले उपरोक्त केमिकलहरू सोभै विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग खरिद गर्न सक्ने गरी बाधा फुकाउन अनुरोध भएको ।	सोभै खरिद गर्न सकिने प्रावधान भएको देखिदैन ।	
१२.	नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ।	०६६/००।११६	बोलपत्र	DAN sequencer खरिदका लागि बोलपत्र आन्धान भएको । सो बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको Technical specification मा 24 capillary system को माग गरिएकोमा 1 capillary को एक, 8 capillary को एक र 24 capillary को एक गरी ३ वटा बोलपत्र पेश भएकोमा 8 capillary DNA sequencer को बोलपत्र रकमको दृष्टिले निकै कम पर्ने हुँदा स्विकृत गर्न मिल्छ की मिल्दैन साथै Specification फरक फरक भएको कारण बोलपत्र ३ वटा परेको मान्ने की एउटा परेको मान्ने ।	सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको बोलपत्र परीक्षण एवं मुल्यांकनका प्रावधानहरू हेरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय आफैले निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।	२०६६।५।२६

१३.	प्रहरी प्रधान कार्यालय(प्रहरी इकाई पुनः निर्माण आयोजना) ।	२०६८/०७०, १३१, / २०६८।५।३१	बोलपत्र	महिला न्यायिक भवन निर्माणका लागि क्षेत्रीय प्रहरी तालीम केन्द्र भरतपुर र क्षेत्रीय प्रहरी तालीम केन्द्र दिपायलले e-Bidding सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरे अनुसार e-submission बाट पेश हुन आएका बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरूमा एउटा फर्मले पेश गरेको Bid Document मा अर्को फर्मको Bid Document समेत मिसिएर आएको हुँदा सो e-submission बाट प्राप्त Bid Document मूल्यांकनमा समावेश गर्ने/नगर्ने ।	एकै समयमा दुवै तालीम केन्द्रहरूको बोलपत्र खोल्ने देखिएकोले उक्त बोलपत्रदाताहरूको गोपनीयता कायमै रहने भएको देखिदा तहाँ सार्वजनिक निकायको पत्र संख्या २०६८/०७०, चलानी नं. १३१, मिति २०६८।५।३१ को पत्रसाथ प्राप्त विवरणको बुदा नं. ४ मा उल्लिखित सिफारिस बमोजिम हुन उपयुक्त हुने ।	२०६८।६।४
१४.	आन्तरिक राजश्व विभाग ।	०६८/०७०, १२० / २०६८।६।३	बोलपत्रमा कालो सूची	अन्तःशुल्क स्टिकरहरूको छपाई तथा आपूर्ति गर्नको लागि मिति २०६८।२।१२ मा आह्वान गरेको अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रमा पर्न आएका चारवटा बोलपत्रहरूको मूल्यांकन गर्दा GOPSONS Papers Ltd. India को बोलपत्र न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भई मिति २०६८।५।१८ को पत्रबाट बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना दिइसकेकोमा बोलपत्रदाता GOPSONS	सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ एवं ऐ. नियमावली, २०६४ को नियम १४१ मा कालो सूची सम्बन्धी विस्तृत रूपमा उल्लेख भएको देखिन्छ भने राय परामर्श माग भएको विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एवं ऐ. नियमावली, २०६४ मा उल्लेख भएको नदेखिदा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाटै निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।	२०६८।६।७

				papers Ltd. India लाई भारतको भारखण्ड राज्य सरकारको खान तथा भूतत्व विभागले सन् २०१०-०८-०६ देखि ३ वर्षको लागि कालोसूचिमा राखेको ब्यहोरा सहित विभागमा निवेदन पर्न आएकोले निजको बोलपत्र स्वीकृत गर्न बाधा पर्ने हो, होइन ।		
१५.	ख्वप कलेज (Khwopa college) भक्तपुर ।	८२।०६८।०७०, /२०६८।५।२६		निर्माण सामग्री खरिदको लागि दुई पटक बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा दुवै पटक कुनै पनि बोलपत्र पर्न नआएकोले यस्तो अवस्थामा के गर्ने र दरभाउपत्रको लागि ब्यवस्था गरेको नियमहरू बोलपत्रको लागि प्रयोग गर्न मिल्छ/मिल्दैन ।	बोलपत्र आह्वान गर्दा कुनै बोलपत्र नपरी वा सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकृत वा खरिद कारवाही रद्द भई पुनः बोलपत्र आह्वान गर्दा त्यसरी बोलपत्र अस्वीकृत वा खरिद कारवाही रद्द हुनाको कारण समिक्षा गरी आवश्यकतानुसार बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्राविधिक स्पेशिफिकेशन, लागत अनुमान तथा खरिद सम्भौताका शर्तहरूमा हेरफेर समेत गर्नु पर्नेछ भनी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा (५) उल्लेख भएकोमा यसमा के कारणले कुनै बोलपत्र नपरेको हो भन्ने पत्रमा उल्लेख भएको देखिदैन । बोलपत्र आह्वान गर्दा कुनै बोलपत्र नपरेमा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुको विकल्प देखिदैन । सार्वजनिक निकायले खरिद गर्ने निर्माण सामग्रीको प्रकृति र उपलब्धताको आधारमा	२०६८।६।७

					सोभै खरिद विधि अपनाउन सकिने प्रावधान समेत सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ र ऐ. नियमावली, २०६४ (तेस्रो संशोधन सहित) को नियम ८५ मा रहेको छ । सिलबन्दी बोलपत्र र सिलबन्दी दरभाउत्र सम्बन्धी कार्यविधि/प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एवं ऐ. नियमावली, २०६४ मा छुट्टाछुट्टै स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएकोले एक अर्कामा प्रयोग गर्न मिल्ने देखिदैन ।	
१६.	जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पर्सा, बिरगंज ।	०६८/७०।१२७७,/ २०६८।०६।०४	सर्वोच्च कार्यकारिणी	आ. व. ०६७/०६८ मा निर्माण हुने बेल्ला गा. वि. स. प्रसौनी टोल अन्तरगत बाँगी खोलामा आर. सी. सी. पुल निर्माण गर्न मिति २०६८।०३।०२ मा सम्झौता भई निर्माण कार्य शुरू गर्नु पूर्व Soil Test गर्दा Soil Test को Report अनुसार पुलको जग Open Foundation को सट्टा Well Foundation राख्नु पर्ने देखिएको तथा Well Foundation राख्नुको लागि Design Change गर्दा पुलको नयाँ लागत सम्झौता रकमभन्दा करिब ३० प्रतिशत बढी हुने भएकोले ३० प्रतिशत भेरिएशन Approve गरी पुल निर्माण गर्न भेरिएशन Approve गर्ने सर्वोच्च	सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११८ को उपदफा (१) मा 'खरिद सम्झौता बमोजिम कार्य सुरु भइसकेपछि प्राविधिक कारणबाट त्यस्तो कार्यको परिमाणमा थपघट गर्न वा नयाँ आइटम थप्न वा सट्टा गर्न आवश्यक देखिएमा देहायको अधिकारीले त्यस्तो थपघट गर्न वा नयाँ आइटमको लागत अनुमान तयार गरी ऐनको दफा ५४ को अधीनमा रही देहाय बमोजिम भेरिएशन आदेश जारी गर्न सक्नेछन्' भनी उल्लेख भएको छ । जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पर्सा, बिरगंजको पत्र संख्या ०६८।७०, मिति २०६८।६।४ को प्राप्त पत्र ब्यहोराबाट खरिद सम्झौता भई खरिद सम्झौता बमोजिम कार्य सुरु भैसकेको भन्ने नदेखिएकोले भेरिएशन आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११८	२०६८।६।१४

				कार्यकारी निकाय जि. वि. स. को हकमा कुन हुने भन्ने बारे द्विविधा भएको ।	बमोजिमको अवस्था प्रस्तुत खरिद कार्यमा रहेको भन्न मिल्ने देखिएन । जिल्ला विकास समितिको हकमा सर्वोच्च कार्यकारी निकाय कुन हुने भन्ने सम्बन्धमा उक्त निकायसंग सम्बन्धीत ऐन-नियममा भएको प्रावधान एवं खर्च गर्न प्राप्त अस्त्वियारी पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम सम्बन्धीत निकायबाट निर्धारण हुन उपयुक्त हुने ।	
--	--	--	--	--	---	--

